

第67228780号“必胜农BISHENGNONG”商标

准予注册的决定

(2024)商标异字第0000006185号

异议人：必胜客国际有限公司

委托代理人：罗思（上海）咨询有限公司

被异议人：遵义融邦电子商务有限公司

委托代理人：北京鼎鑫天成知识产权代理有限公司

异议人必胜客国际有限公司对被异议人遵义融邦电子商务有限公司经我局初步审定并刊登在第1819期《商标公告》第67228780号“必胜农BISHENGNONG”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人已在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我局认为：

被异议商标“必胜农BISHENGNONG”指定使用在第43类“餐馆、茶馆”等服务上。异议人引证在先注册的第7704630号“必胜客”商标、第20627480号“必胜”商标核定使用在第43类“餐馆、餐厅”等服务上。双方商标指定使用服务在服务内容、服务方式等方面基本相同，属于同一种或类似服务，但双方商标在文字构成、呼叫及外观等方面具有一定区别，未构成近似商标，因此双方商标未构成使用在同一种或类似服务上的近似商标。异议人称被异议商标损害其商号权证据不足，我局不予支持。异议人另称被异议人申请注册被异议商标违反《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第八项、第四十四条第一款的规定缺乏事实依据。

依据《商标法》第三十五条规定，我局决定：第67228780号“必胜农BISHENGNONG”商标准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2024年01月24日